KORREKTUR DER ZITATION
IN DER BERLINER UMGEHUNGSFORMEL (BUF) UND BEWEIS DER SYSTEMATISCHEN VERWEIGERUNG

Addendum

BUF – Berliner Umgehungsformel

Berlin, August 2026

Dieses Addendum korrigiert eine formale Zitation innerhalb der „Berliner Umgehungsformel“ (BUF) betreffend das Amtsgericht Lichtenberg und führt das korrekte Dokument als Beweis ein.

Diese Korrektur schwächt die Kernthese der BUF nicht ab, sondern **verschärft sie drastisch**: Sie belegt, dass das Gericht die medizinischen Dokumentationen nicht nur formal abwies, sondern aktiv wegschaute, als ihm explizit eine verfahrensübergreifende, ressourcenschonende Sachverständigenbegutachtung nach § 144 ZPO angeboten wurde.

1. Korrektur des zitierten Dokuments

In der Hauptfassung des BUF-Begleithefts wird für das Kürzel **NP** („*Nicht zu prüfen*“) irrtümlich der Beschluss des AG Lichtenberg vom 28.03.2025 als das Dokument zitiert, welches die medizinischen Nachweise ablehnt.

Dies ist formell inkorrekt und wird hiermit richtiggestellt: Zum Zeitpunkt des Beschlusses vom 28.03.2025 lagen dem Gericht die medizinischen Unterlagen noch nicht vor. Die damalige Ablehnung bezog sich ausschließlich auf formelle Aspekte des Erinnerungsverfahrens.

Das Dokument, das den tatsächlichen, ignoranten Umgang des Gerichts mit der medizinischen Dokumentation und dem Angebot einer Sachverhaltsaufklärung belegt, ist **nicht der Beschluss vom 28.03.2025, sondern das Schreiben des Gerichts vom 07.06.2025**.

2. Der tatsächliche Sachverhalt: Das Angebot der Koordination (04.06.2025)

Am 04.06.2025 reichte der Kläger im Verfahren einen umfassenden Schriftsatz beim AG Lichtenberg ein.

Dieser Schriftsatz enthielt: 1. Den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 233 ZPO) aufgrund einer psychischen Krise. 2. Die detaillierte medizinische Dokumentation (Alexianer Krankenhaus, Vivantes Klinikum, Schwulenberatung Berlin). 3. Den **Antrag auf gerichtliche psychologische Begutachtung** gemäß § 144 ZPO.

Entscheidend war der prozessökonomische Lösungsansatz des Klägers: Da am Amtsgericht Kreuzberg ein Parallelverfahren mit identischer medizinischer Beweisfrage lief, beantragte der Kläger ausdrücklich eine **koordinierte Begutachtung**:

> *„Um Verfahrenskosten und Mehrfachbegutachtungen zu vermeiden, bitte ich höflich zu prüfen, ob eine koordinierte psychologische Begutachtung für beide Verfahren möglich wäre. Ich bitte darum, das vorliegende Verfahren auszusetzen, bis das Gutachten vorliegt.*
> *“ (Auszug aus dem Schriftsatz vom 04.06.2025)*

3. Die Antwort des AG Lichtenberg (07.06.2025) - Das korrekte BUF-Dokument

Die Reaktion des Amtsgerichts Lichtenberg erfolgte am 07.06.2025 (gefertigt am 10.06.2025). Dieses Schreiben ist der eigentliche Beleg für die Ausweich-Rhetorik des Gerichts:

> *„[...] es wird darauf hingewiesen, dass auf Ihr Schreiben vom 4.6.2025 hier nichts veranlasst werden kann. Es ist durch Sie keine sofortige Beschwerde eingelegt worden. Mangels Beschwerde ist der Wiedereinsetzungsantrag bereits nicht nachvollziehbar. [...] Vorsorglich wird nochmals darauf hingewiesen, dass materiell-rechtliche Einwendungen im Erinnerungsverfahren gem. § 766 ZPO nicht geprüft werden können.“*

Das Gericht flüchtete sich in formelle Hürden. Der Antrag auf Begutachtung nach § 144 ZPO, die medizinischen Unterlagen und insbesondere das logische Angebot einer **koordinierten Begutachtung** mit einem anderen Berliner Amtsgericht wurden mit keinem einzigen Wort gewürdigt. Es wurde schlichtweg *„nichts veranlasst“*.

4. Verfahrensübergreifendes Echo des Antrags

Dieser Vorstoß zur Verfahrenskoordination wurde aktiv in die Parallelverfahren getragen: * **06.06.2025 (LG Berlin II,** Der Kläger wies bei der Beantragung nach § 144 ZPO explizit darauf hin, dass *„bereits in einem Parallelverfahren [...] eine koordinierte Begutachtung geprüft wird.“* * **16.06.2025 (Außergerichtlich Telekom):** Auch gegenüber der Gegenseite im Verfahren wurde auf die Verfahrensbündelung mit dem AG Lichtenberg verwiesen.

5. Fazit: Bewusste Verweigerung statt Versehen

Der Austausch des zitierten Dokuments in der BUF (Schreiben vom 07.06. statt Beschluss vom 28.03.) offenbart die volle Tragweite des systematischen Versagens.

Die Justiz war nicht einfach überfordert, sondern ihr wurde eine logische, kostenbewusste und gesetzeskonforme Lösung (§ 144 ZPO) auf dem Silbertablett präsentiert. Dass das AG Lichtenberg diese Koordinationsbemühungen mit dem prozessualen Textbaustein „nichts veranlasst“ abwürgte, belegt den Kern der BUF: Es war eine bewusste, systematische Weigerung der Ziviljustiz, den gesetzlich vorgesehenen Erkenntnisweg zu beschreiten.

Die Formel der vier heuristischen Ausweichmanöver (**U + A + NP + KB**) bleibt damit in ihrer Substanz bestehen und wird durch dieses korrekte Dokument um die Dimension der bewussten Verweigerung einer prozessökonomischen Koordination erweitert.

Anlagen (diesem Dokument beigefügt):

1. Schriftsatz an das Amtsgericht Lichtenberg vom 04.06.2025
2. Schriftsatz an das Landgericht Berlin II vom 06.06.2025
3. Schreiben des Amtsgerichts Lichtenberg vom 07.06.2025

Berlin, den 30. August 2026